

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ XÂY DỰNG

Số: 3298/SXD-QLHĐXD
V/v hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thiết kế
mỏ đá Đồng Khê, xã Văn Chấn, tỉnh
Lào Cai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 10 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Công ty TNHH Đại Đồng Tiến.
(Địa chỉ: Văn phòng giao dịch Công ty TNHH Đại Đồng Tiến,
số 190, đường Lý Thường Kiệt, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai)

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 94/CV-ĐĐT ngày 13/10/2025 của Công ty TNHH Đại Đồng Tiến về việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thiết kế mỏ đá Đồng Khê, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai.

Sau khi xem xét hồ sơ và các tài liệu có liên quan, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXD TT) xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (nay là xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai) được UBND tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập) cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 16121000039 ngày 12/7/2010; Cấp Giấy phép khai thác số 412/GP-UBND ngày 24/4/2012.

2. Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế tại thời điểm lập dự án:

- Thời điểm lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại mỏ đá vôi làm VLXD TT xã Đồng Khê vào năm 2011, dự án được thực hiện theo các quy định của Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại mỏ đá vôi làm VLXD TT xã Đồng Khê có tổng mức đầu tư là 26.700.000.000 đồng thuộc trường hợp phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP. Đồng thời, theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP: Dự án thuộc nhóm C.

- Thẩm quyền thẩm định dự án quy định tại Điều 10 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP như sau:

“Điều 10. Thẩm quyền thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt. Đầu mỗi thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc cấp quyết định đầu tư. Đơn vị đầu mỗi thẩm định dự án có trách nhiệm lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 6 Điều này và lấy ý kiến các cơ quan liên quan để thẩm định dự án. Người quyết định đầu tư có thể thuê tư vấn để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định này.

Đối với các dự án đã được phân cấp hoặc uỷ quyền quyết định đầu tư thì người được phân cấp hoặc uỷ quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án.

4. Đối với dự án khác thì người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án.

6. Việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện cùng lúc với việc thẩm định dự án đầu tư, không phải tổ chức thẩm định riêng.

Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở:

a) Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A;

b) Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với dự án nhóm B, nhóm C.

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định cụ thể về thẩm quyền và trách nhiệm tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của các cơ quan nêu trên.”

- Khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ, cụ thể như sau:

“2. Khoản 1 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 10. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt. Đầu mỗi thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc cấp quyết định đầu tư. Đơn vị đầu mỗi thẩm định dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án để lấy ý kiến của cơ quan quản lý ngành; cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các cơ quan khác liên quan đến dự án để thẩm định dự án. Người quyết định đầu tư có thể thuê tư vấn để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định này.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì người quyết định đầu tư phải lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi phê duyệt dự

án. Đối với các dự án khác, việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở do người quyết định đầu tư quyết định khi thấy cần thiết...”

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, đối với dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại mỏ đá vôi làm VLXDĐT xã Đồng Khê: Nếu thuộc trường hợp đầu tư xây dựng công trình **không nằm trong phạm vi đô thị** do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở do người quyết định đầu tư quyết định **khi thấy cần thiết**.

Do vậy, đề nghị Công ty TNHH Đại Đồng Tiên nghiên cứu quy định trên, có văn bản và các tài liệu làm rõ về phạm vi đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm lập dự án có nằm trong phạm vi đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hay không. Đồng thời phân tích sự cần thiết đối với việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở tại thời điểm lập dự án, gửi Sở Công thương để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

- Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 12 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP: Đối với dự án sử dụng vốn khác, vốn hỗn hợp **chủ đầu tư tự quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm**.

- Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được quy định tại Điều 18 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP: Đối với trường hợp thiết kế hai bước, **chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt** thiết kế bản vẽ thi công.

Đề nghị Công ty TNHH Đại Đồng Tiên nghiên cứu, đối chiếu với các quy định nêu trên để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công thương;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLHĐXD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tiến Nam